

1521279-94.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253436/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 27463458 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2253436 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDINEI VIEIRA NASCIMENTO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521279-94.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521279-94.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253436/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 27463458 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2253436 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDINEI VIEIRA NASCIMENTO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Paiva Garcia

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou VALDINEI VIEIRA NASCIMENTO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do Código Penal.

A inicial acusatória contém a exposição do seguinte fato criminoso:

"Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 15 de setembro de 2022, por volta de 21h15min, na Rua Estevão Baião, n.º 39, Campo Belo, nesta cidade e comarca da Capital, VALDINEI VIEIRA NASCIMENTO DOS SANTOS, qualificado nos autos, agindo em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Jeep/Renegade, cor preta, ano 2016, placas GCJ7417, pertencente à vítima Fabio Meirelles Silva Gordinho. Nas circunstâncias de tempo e local acima referidas, VALDINEI e seu comparsa

visualizaram Fabio no momento em que saía da farmácia e, em poder de arma de fogo, abordaram-no, anunciando o assalto. Em seguida, os denunciados assumiram a direção do veículo da vítima e se evadiram. A vítima acionou policiais militares que passavam pelo local, os quais, em patrulhamento, localizaram o veículo subtraído em tráfego e passaram a acompanhá-lo, até que foi abandonado na entrada da comunidade Cristóvão Pereira e seus ocupantes fugiram a pé em direção à comunidade. Em buscas na comunidade, os agentes públicos localizaram VALDINEI, cujas características assemelhavam-se com as repassadas pela vítima. Diante disso, encaminharam-no à delegacia, onde foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do delito (fls. 14).

A denúncia foi recebida em 22/09/2022 (fl. 62). O acusado foi regularmente citado (fl. 69) e apresentou resposta à acusação (fl. 73).

Seguiu-se a instrução probatória com as declarações da vítima, inquirição de testemunhas e, por fim, interrogatório do acusado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade processual, porque indeferido o pedido de exibição de fotografia e porque indeferido o pedido de complementação da prova e, em relação ao mérito, requereu a condenação, nos termos da denúncia, com a majoração da pena-base em razão das circunstâncias do crime e fixação de regime fechado para o cumprimento da pena.

A defesa sustentou a absolvição com fundamento na fragilidade da prova ou, de forma subsidiária, a fixação da pena no mínimo legal e a imposição de regime inicial prisional diverso do fechado.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, não são procedentes as questões preliminarmente arguidas pelo Ministério Público.

Como registrado no termo de audiência, não era possível o reconhecimento fotográfico durante a audiência de instrução e julgamento, pois: (a) o acusado estava presente em audiência e se fez o reconhecimento pessoal, na forma do art. 226, do CPP; (b) o reconhecimento fotográfico não é sucedâneo de reconhecimento pessoal infrutífero; e (c) não havia outras fotografias de outras pessoas para confronto, de forma a eliminar o viés de confirmação.

Também não se fazia possível, depois de encerrada a instrução, a requisição de BOPM para identificação de outras possíveis testemunhas, além daquelas indicadas na inicial acusatória.

Sabe-se que o Ministério Público deve indicar na denúncia as provas que pretende produzir durante a instrução e é com base nessa indicação de provas que a defesa elabora toda sua estratégia probatória, isto é, qual será o conteúdo da resposta à acusação, quais e quantas testemunhas serão ouvidas, o que será perguntado em audiência, se o acusado exercerá ou não o direito ao silêncio, se haverá necessidade de requisição de documentos, de elaboração de perícia etc.

O contraditório e a ampla defesa são exercidos com base no que consta na denúncia, que é o limite da acusação no que diz respeito aos fatos imputados e no que diz respeito ao objeto da prova.

Não pode o Ministério Público, ao cabo da instrução, ampliar a prova, porque entendeu insuficientes as já apresentadas, em evidente prejuízo à defesa, que se vê surpreendida com um novo requerimento de provas sem oportunidade de contraprova.

Excepcionalmente, o Código de Processo Penal autoriza ao final da instrução o requerimento de diligência, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, isto é, NOVOS FATOS OU NOVAS CIRCUNSTÂNCIAS que tenham surgido DURANTE a instrução.

É o que consta do artigo 402, com a redação dada pela lei n. 11719/2008 <>.

Não se presta esse dispositivo – como registrado no termo de audiência – a corrigir falhas grosseiras da autoridade policial, que não tomou as declarações dos policiais diretamente envolvidos na ocorrência, o que se fazia perfeitamente possível na ocasião.

Na hipótese, já se sabia desde a lavratura do auto de prisão em flagrante que outros policiais haviam participado da ocorrência e, inclusive, que os policiais que tiveram contato inicial com a vítima e que supostamente trocaram tiros com o

acusado não haviam sido ouvidos pela autoridade policial – durante a audiência de instrução, chegou-se a mencionar uma estratégia do comandante da operação policial, que entendeu que seria melhor não os ouvir, sabe-se lá por qual motivo.

Não se trata, pois – e este é o ponto, de fatos novos ou novas circunstâncias das quais o Ministério Público não teve conhecimento, mas de tentativa de "melhorar" a prova, pois as testemunhas indicadas na denúncia se mostraram hesitantes, o que se revela uma afronta ao princípio acusatório e uma violação à garantia do contraditório e da ampla defesa.

DITO ISSO, a pretensão acusatória é improcedente, pois não se desincumbiu o Ministério Público do ônus probatório.

Na fase policial, a vítima descreveu o crime de roubo e reconheceu o acusado como o autor dos fatos – em verdade, confirmou a indicação da autoridade policial, que não cumpriu o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal.

Em juízo, a vítima voltou a descrever o crime, mas não reconheceu o acusado, quando colocado ao lado de outras pessoas, limitando-se a afirmar que ele “parecia” com o roubador.

E não há nenhuma outra prova da autoria delitiva além desse reconhecimento dúbio. Ao contrário, as declarações dos policiais militares – de todo confusas – sugerem que o acusado não participou do crime.

O policial militar ALEXSANDRO FRANCISCO DA SILVA relatou que participou do patrulhamento em apoio e, em vista de características físicas passadas pelo rádio, deteve o acusado, que estava longe do carro da vítima, conversando com amigos e fugiu com a aproximação da viatura – o policial não teve contato com a vítima no local dos fatos e não participou da troca de tiros.

O acusado, segundo esse policial, relatou que estava no local para comprar drogas e não confessou, nem mesmo informalmente, a prática do crime de roubo.

O policial militar CASSIANO HENRIQUE MOIOLI, quando inquirido em juízo, em absoluta contradição com o que constou de suas declarações na fase policial, relatou que também estava em apoio e apenas apresentou a ocorrência na delegacia – não teve contato com a vítima, não participou da perseguição e sequer participou da prisão do acusado, com que teve contato apenas na delegacia de polícia.

Esse policial chegou a sugerir, em juízo, que a delegada que presidiu o inquérito policial cometeu o crime de falsidade ideológica ao fazer constar informações equivocadas no termo de depoimento, mesmo depois de advertida da divergência entre o que foi relatado e o que foi efetivamente registrado naquele documento.

E relatou, ainda, que seu superior hierárquico impediu a oitiva dos policiais diretamente envolvidos na ocorrência, aqueles que tiveram contato com a vítima e participaram da troca de tiros – diga-se, as principais testemunhas.

A justificativa, segundo o declarante, é que aqueles policiais eram parte da ocorrência e assim não poderiam ser ouvidos, o que causa imensa perplexidade, dado o absurdo da hipótese.

Soma-se a esse conjunto probatório extremamente frágil o interrogatório do acusado, que negou a autoria do crime de roubo e sustentou de forma coerente que mora próximo ao local da abordagem e ali estava para comprar maconha e, por isso, fugiu. Lembra-se, ainda, como bem sustentou a defensoria pública por ocasião dos debates, que o acusado, que acabara de completar 21 anos de idade, não tem nenhum antecedente criminal, sequer enquanto adolescente, e nada de ilícito foi encontrado com ele ou próximo a ele.

O acusado, segundo os próprios policiais, estava em uma roda conversando com amigos e, obviamente, não é esse o comportamento de quem acabou de praticar um crime de roubo e trocou tiros com a polícia.

O contexto probatório, como se vê, é extremamente nebuloso e não autoriza a condenação.

ASSIM SENDO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de ABSOLVER V.V.N.D.S., qualificado nos autos, das imputações contidas na denúncia, o que faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Publique-se. Intime-se.

São Paulo, 20 de dezembro de 2022.

BRUNO PAIVA GARCIA - Juiz de Direito.